

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Moritz Grewe" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern,
Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Moritz Grewe

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
18.05.2026;Brand in Lagerhalle Rothensee um 02:14 Uhr;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
19.05.2026;Brandsachverständiger findet Brandbeschleuniger-Spuren;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
20.05.2026;Versicherer fragt Inventarwerte und Alarmanlage ab;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
27.05.2026;Beschuldigter wird vorläufig festgenommen;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
10.06.2026;Haftbeschwerde in Vorbereitung;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
22.07.2026;Gutachtenergänzung zu elektrischer Ursache angekündigt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Brandsachverständiger	Gutachten Vorabfassung	Brandbeschleuniger-Spur	elektrischer Defekt noch offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Versicherungspolice	HanseMerkur Industrie	Deckungserhöhung April	auch andere Standorte erhöht	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Alarmprotokoll	Securitas Wachdienst	Rauchmeldung 02:14 Uhr	Videoausfall ungeklärt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Liquiditätsplan	ElbeLager GmbH	akute Zahlungslücke	Sanierungsgespräch lief	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Funkzellendaten	Handy Brandner	nächtliche Nähe zum Gelände	Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Mandatsziel

Silvio Brandner, Geschäftsführer der ElbeLager GmbH benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern,
Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Silvio Brandner
Mandatsbezug	Silvio Brandner, Geschäftsführer der ElbeLager GmbH
Gericht	Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Moritz Grewe, Magdeburg

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

In der Lagerhalle der ElbeLager GmbH brannte ein abgetrennter Bereich mit Textilien und Elektrokleingeräten. Menschen wurden nicht verletzt; in einer angrenzenden Büroeinheit befand sich nachts ein Wachmann, der Rauch bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Der Brandsachverständige fand Rückstände eines Brandbeschleunigers nahe Tor 3.

Die Staatsanwaltschaft sieht ein Versicherungsmotiv, weil die GmbH seit Monaten Liquiditätsprobleme hatte und kurz zuvor die Warenversicherung erhöht wurde. Brandner hält entgegen, dass die Erhöhung Teil einer allgemeinen Policeanpassung war und ein defekter Schaltschrank im Bereich Tor 3 wiederholt gemeldet wurde. Die Videoanlage fiel zwischen 01:58 Uhr und 02:31 Uhr aus.

Die Akte zwingt zur Trennung von Brandursache, Anwesenheitsindizien, Versicherungsmotiv und Gefährdungslage. Für die Haftfrage sind dringender Tatverdacht, Verdunkelungsgefahr und der Beweiswert der Brandbeschleuniger-Spuren entscheidend.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
18.05.2026	Brand in Lagerhalle Rothensee um 02:14 Uhr
19.05.2026	Brandsachverständiger findet Brandbeschleuniger-Spuren
20.05.2026	Versicherer fragt Inventarwerte und Alarmanlage ab
27.05.2026	Beschuldigter wird vorläufig festgenommen
10.06.2026	Haftbeschwerde in Vorbereitung
22.07.2026	Gutachtenergänzung zu elektrischer Ursache angekündigt

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: schwere Brandstiftung nach Paragraph 306a StGB; Versicherungsbetrug nach Paragraph 263 StGB; Vortäuschen eines Versicherungsfalls.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 306 StGB

Paragraph 306a StGB

Paragraph 263 StGB

Paragraph 112 StPO

Paragraph 244 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Brandsachverständiger	Gutachten Vorabfassung	Brandbeschleuniger-Spur	elektrischer Defekt noch offen
Versicherungspolice	HanseMerkur Industrie	Deckungserhöhung April	auch andere Standorte erhöht
Alarmprotokoll	Securitas Wachdienst	Rauchmeldung 02:14 Uhr	Videoausfall ungeklärt
Liquiditätsplan	ElbeLager GmbH	akute Zahlungslücke	Sanierungsgespräch lief
Funkzellendaten	Handy Brandner	nächtliche Nähe zum Gelände	Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 306 StGB, Paragraf 306a StGB, Paragraf 263 StGB, Paragraf 112 StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Entwurfsziel

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Vorläufige Brandursachenskizze Feuerwehr Magdeburg

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Einsatzbeginn 18.05.2026, 02:19 Uhr. Brandabschnitt Lager Süd, Tor 3, starke Rauchentwicklung, keine eingeschlossenen Personen.

Erste Löschmaßnahmen über südliche Rolltore. Wachmann angetroffen, leicht rauchbelastet, ärztliche Versorgung abgelehnt.

Auffällig: Sicherungskasten Tor 3 äußerlich verrußt, Kabelisolierung teilweise geschmolzen. Daneben Kanisterrest ohne Etikett, durch Polizei gesichert.

Brandursache nicht abschließend bestimmbar. Weitere Untersuchungen durch Brandsachverständigen erforderlich.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Magdeburg
Bezug	Brandstiftung Lagerhalle Magdeburg-Rothensee
Nächster Schritt	Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Vers